主題精選：優先購買 📝 未讀
共收錄 6 篇文章。
1. 土地法第34條之1應用於公同共有之舉例
發布日期: 2025-10-09
內文
土地法第34條之1第5項規定，公同共有準用土地法之第34條之1第1項（多數決）及第4項（優
先購買權）。茲舉一例說明：
甲死亡，遺留一筆土地，由乙、丙、丁三人繼承，應繼分分別為四分之三、六分之一、十二分
之一。乙急需現金，但不得單獨出售其應繼分，故擬運用土地法第34條之1第1項，將該筆土地
全部出售於戊。其程序如下：
• (一) 乙依據土地登記規則第120條、遺產及贈與稅法第41條之1之規定，先繳清全部遺產稅，並
辦理公同共有繼承登記。
• (二) 乙依據民法第759條及土地法第34條之1第1項之規定，出售該筆土地全部予戊。
• (三) 乙依據土地法第34條之1第4項規定，通知丙及丁是否主張優先購買。
• (四) 設丙、丁二人皆願意以同樣條件優先購買。
• (五) 依據民法第830條第1項規定，公同共有物之關係因公同共有物之讓與而消滅。準此，本
例由公同共有轉變為分別共有。
• (六) 依據土地法第三十四條之一執行要點第13點第10款規定，公同共有人數人主張時，其優
先購買權之範圍應按各主張優先購買權人之潛在應有部分（即應繼分）比例計算之。
• (七) 最後，該筆土地產權為丙、丁二人分別共有，應有部分丙為三分之二，丁為三分之一。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 土地法第34條之1執行要點修正重點(六)：多數決
設定地上權並出賣，他共有人仍得優先購買
發布日期: 2023-10-03
內文
根據新修正的執行要點第12點：「部分共有人依本法條第一項規定設定地上權或典權後出賣土
地，他共有人仍有第一項優先購買權之適用。」
主要考量多數決之立法意旨並非以損害少數共有人權益為目的，如先依本法條規定辦理土地之
地上權或典權設定，部分共有人(多數人)再依本法條第一項規定出售該共有土地時，考量該地
上權人或典權人已取得之權利仍存在於該土地上，尚不因土地所有權人之不同而受影響，仍應
通知他共有人(少數人)是否願意優先購買。
換言之，雖然地上權人、典權人有土地法第104條之基地優先購買權，但並不妨礙少數共有人
主張執行要點第12點的共有不動產優先購買權，只是如兩者都主張，仍以土地法第104條為物
權效力而優先。甚至如果多數決出賣對象為該地上權人、典權人，則因其自為買受人而無法主
張優先購買，此時反而會被少數共有人行使優先購買而取得。
另執行要點第4點新增其註記規定：「依本法條第一
項設定之地上權或典權，應於土地登記簿其他登記
事項欄註記『本地上權或典權係依土地法第三十四
條之一規定設定』。前項註記，於辦理地上權讓與
或典權轉典時，應予轉載。」以避免辦理相關登記
時忽略該少數人之優先購買權。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

3. 土地法第34條之1執行要點修正重點(一)：多數決
有償讓與對象不得為共有人之一
發布日期: 2023-08-29
內文
首先，土地法第34條之1第1項規定：「共有土地或建築改良物，其處分、變更及設定地上權、
農育權、不動產役權或典權，應以共有人過半數及其應有部分合計過半數之同意行之。但其應
有部分合計逾三分之二者，其人數不予計算。」此為共有不動產多數決之法源，而由於法條文
字並未明確限制處分對象，故除處分給共有人以外的第三人，過去學說與實務有所爭論：究竟
共有人是否得為多數決之受讓人？
按過往通說為多數決得處分給不同意共有人(少數人)，但不得處分給同意共有人(多數人) ，主
要理由為可藉此保障少數人之利益。
惟，此次修法已將其明確化，按土地法第34條之1執行要點第三點第二項：「有償讓與之處分行
為，共有人除依本法條規定優先購買外，不得為受讓人。」亦即多數決處分只能賣給第三人，
至於共有人只能依同樣條件主張優先購買，而不能直接作為買受人。其理由整理如下：
1. 承買之共有人可能與同意出賣共有人密謀合議，並參與價格決定，聯合以較低價金出售給
自己，有利害衝突顯失公平情形，進而侵害他共有人權益。
2. 該共有人之應有部分實際未為處分，乃竟得就未同意處分共有人之應有部分強制予以處
分。
3. 按共有人互為買賣無優先購買權之意旨，如多數
共有人將全部不動產多數決處分給共有人之一，亦
屬互為買賣，將因而造成其他少數共有人無法行使
優先承購權。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

4. 有關未辦繼承登記之優先購買人資格（共有
人）：參109年度台上字第1546號判決
發布日期: 2023-04-11
內文
• 一、案例事實
甲、乙、丙為A地之所有權人，其應有部分各1/3，惟甲死亡後，其應有部分（下稱系爭土地持
分）因無人辦理繼承登記，由臺中市政府列冊管理期滿，函請財政部國有財產署依土地法第73
條之1規定，委託臺灣金融資產服務股份有限公司公開標售該系爭土地持分，由K得標。
依同條第3項及逾期未辦繼承登記土地及建築改良物標售作業要點規定，繼承人、合法使用人
或其他共有人就其實際使用範圍依序有優先購買權。乙為系爭土地之共有人，惟未證明其使用
範圍。丙為系爭土地之共有人，與其他共有人有默示分管協議存在，並為該土地上建物之公同
共有人，試問乙、丙得否主張優先購買權？
• 二、判決要旨
首先，土地法第73條之1立法目的，係在未辦繼承登記土地或建物標售後，使具有使用事實之
繼承人、合法使用人或其他共有人，就其實際使用範圍有優先購買權，俾使土地之使用與所有
權能合一，以利經濟效益。
（補充：惟有學者認為此處應是兼顧確保繼承人、合法使用人等有居住事實之現使用人得以繼
續居住之權益。亦即應限縮於居住之使用（陳立夫，2023，逾期未辦繼承登記不動產標售時
之優先購買權，月旦法學雜誌，第332期））
（一）乙無優先購買權
乙為系爭土地之共有人，惟未證明其使用範圍，依土地法規定，僅得就實際使用範圍主張，未
使用範圍即無適用餘地，而無優先購買權。
（二）丙應有優先購買權
依標售要點第11點第1項前段、第12點第1項規定，可知共有人行使土地法本條項之優先購買
權，須為逾期未辦繼承登記土地或建物之共有人，及有實際使用之事實，且僅得就其實際使用
之範圍主張優先購買權。至於該共有人有無使用之合法權源，則非所問。
本條項所指之其他共有人，自不以分別共有人為限，包括公同共有人，以公同共有人就該土地
或建築改良物之所有權與使用權，逐漸趨於合一之故。又本條規定之優先購買權人，係立法賦
予其有取得優先購買權之資格，得行使之權利係優先購買權，該權利行使既係一種資格，非行

使全體公同共有人之公同共有權利，自無需由公同共有人共同為之，與公同共有人權利行使無
涉。
因此，丙應有優先購買權。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

5. 多數決與優先購買之立法目的
發布日期: 2021-02-25
內文
各位同學好
今日專欄為各位同學說明有關土地法第34條之1多數決與優先購買立法目的之差異：
土地法34條之1第1項多數決：便利不動產所有權之交易，解決共有不動產之糾紛，促進共有物
之有效利用，增進公共利益(釋字§562)。避免土地這樣的稀有資源在不利的產權結構下，無法
透過交易而發揮最大的資源效益(蘇永欽)。因此，多數決主要是比較偏向公益性的目的，以求
提升共有土地之利用效率。
土地法34條之1第4項優先購買：在於防止共有不動產應有部分落於外人之手，以限制共有人人
數增加，簡化或消滅共有關係。因此，其著重共有人之間原本複雜權屬關係之簡化，較偏向私
益性之立法目的。
尤其，常常有同學會將多數決的目的寫成簡化或消
滅共有關係，依據一些老師之看法，兩者不宜混
淆：按土地法34條之1第1項係去除「目前多數共有
人認為其無法妥適利用共有不動產」的弊端，而共
有人依多數決出賣共有不動產全部時，並不論買受
人為一人或數人，因此，多數決應無簡化或消滅共
有關係的立法意旨。如認為該條項的目的在於簡化
或消滅共有關係，反而可能會減少共有不動產出賣
的可能性。(黃健彰、陳立夫)
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

6. 多數決與優先購買權之比較
發布日期: 2019-08-08
內文
各位同學好
今日專欄主要釐清有關土地法第34條之1之概念。
有滿多同學常把34-1就認定為多數決，但在寫立法目的時，卻又寫簡化消滅共有關係，實際
上，第1項多數決與第4項優先購買是兩回事，觀念整理比較如下：
• T. ABLE_PLACEHOLDER_1
綜上，應注意多數決處分應無簡化、消滅共有關係之意旨。
按該條係去除「目前多數共有人認為其無法妥適利
用共有不動產」的弊端，而共有人依多數決出賣共
有不動產全部時，並不論買受人為一人或數人，因
此，該條項應無簡化或消滅共有關係的立法意旨。
如認為該條項的目的在於簡化或消滅共有關係，反
而可能會減少共有不動產出賣的可能性。(參黃健
彰、陳立夫老師文章)
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下